

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
náměstí Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4 | ID DS: uzcaety

V Ospělově dne 15. srpna 2026

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI
17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc | ID DS: ryhaa8a
Datovou schránkou oběma adresátům

SPOLEČNÝ NALÉHAVÝ PODNĚT K DOPLNĚNÍ DOHLEDOVÉ ČINNOSTI

nová skutečnost ze dne 14. srpna 2026 a žádost o koordinované prověření pražské a tří moravských větví

VSZ v Praze	sp. zn. 1 VZN 1678/2026; MSZ v Praze 3 KZN 197/2026 a 2 KZN 55/2026
VSZ v Olomouci	sp. zn. 3 VZN 239/2026
KSZ v Brně I	sp. zn. 1 KZT 475/2026; přezkum OSZ v Prostějově, sp. zn. 1 ZT 11/2010
KSZ v Brně II	sp. zn. 1 KZN 1079/2026; přezkum MSZ v Brně, sp. zn. 3 ZN 140/2026
KSZ v Ostravě	sp. zn. 4 KZN 7116/2026; OSZ Frýdek-Místek, sp. zn. 1 ZN 7061/2026
Policejní větev	PPR-24960/ČJ-2026-990810; KU-4139/ČJ-2026-2305KM; PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD

JÁDRO PODNĚTU

Nová listina ze dne 14. srpna 2026 potvrzuje, že Úřad vnitřní kontroly správně rozpoznal námitku proti postupu a nečinnosti Kriminalistického ústavu, ale celé podání znovu postoupil kanceláři ředitele KÚ. Tím se neuzavřela odborná ani kontrolní otázka, na níž jednotlivé větve státního zastupitelství navazují. Obě vrchní státní zastupitelství jsou proto žádána, aby v rámci dohledu nad podřízenými články ověřila úplnost spisů, skutečný stav všech větví a zabránila vzájemně neslučitelným závěrům.

I. Nová rozhodující skutečnost ze dne 14. srpna 2026

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia byl pověřen vyřízením stížnosti na postup a nečinnost KÚ. Podání posoudil podle skutečného obsahu, avšak prohlásil se za věcně nepřislušný a postoupil jej kanceláři ředitele KÚ. Nešlo přitom o požadavek, aby kontrolní útvar sám rozhodoval chromatografickou otázku; šlo také o přezkum evidence, postoupení, příslušnosti a dosavadních úkonů.

„Posouzením pak bylo zjištěno, že v něm poukazujete na postup, respektive nečinnost Kriminalistického ústavu [...] zdejší kontrolní útvar není věcně příslušný [...] podání [...] bylo [...] postoupeno [...] na kancelář ředitele Kriminalistického ústavu.“

Úřad vnitřní kontroly PP ČR, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, 14. 8. 2026

Listina sama neprokazuje trestný čin ani odbornou chybu konkrétní analýzy. Prokazuje však, že ani po vrácení věci OSZ v Prostějově nebyla určena nezávislá přezkumná instance a že odborné jádro zůstává bez sděleného výsledku.

II. Část pro Vrchní státní zastupitelství v Praze – sp. zn. 1 VZN 1678/2026

Dohled VSZ v Praze byl dne 23. července 2026 uzavřen vyrozuměním č. j. 1 VZN 1678/2026-70, přestože samotné VSZ zjistilo, že spis MSZ v Praze 3 KZN 197/2026 neobsahoval předávací sdělení NSZ ani podání ze dnů 25. dubna, 8. května a 12. května 2026. Po tomto vyrozumění vznikly další skutečnosti: vrácení pražské větve MSZ v Brně, vyřízení OSZ pro Prahu 7, žádost o jeho přezkum a nyní i sdělení Úřadu vnitřní kontroly.

1. doplnit dohled ve spisu 1 VZN 1678/2026 o skutečnosti vzniklé po 23. červenci 2026;
2. vyžádat a porovnat úplné inventáře spisů MSZ v Praze 3 KZN 197/2026 a 2 KZN 55/2026, včetně předávacích dokumentů NSZ 6 NZN 1737/2026;
3. ověřit skutečný obsah spisu OSZ pro Prahu 7 ZN 87/2026 a stav přezkumu zahájeného žádostí ze dne 29. července 2026;
4. přezkoumat, zda obecný odborný závěr OSZ pro Prahu 7 nebyl učiněn bez konkrétních historických SOP, laboratorních záznamů a nezávislého odborného podkladu;
5. sdělit, který orgán v pražské větvi odpovídá za věcné posouzení propojeného skutkového a důkazního celku.

III. Část pro Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – sp. zn. 3 VZN 239/2026

Vyrozumění VSZ v Olomouci ze dne 16. července 2026, č. j. 3 VZN 239/2026-27, vycházelo z toho, že KSZ v Brně dosud přezkum nevykonalo. Následně však byly otevřeny dvě samostatné přezkumné větve u KSZ v Brně a současně pokračuje ostravská větev k OKTE Frýdek-Místek.

A. KSZ v Brně – přezkum OSZ v Prostějově

- KSZ v Brně vede pod sp. zn. 1 KZT 475/2026 přezkum postupu OSZ v Prostějově ve věci 1 ZT 11/2010;
- předmětem je mimo jiné způsob, jakým OSZ dne 7. července 2026 vyřídilo podání, a souvislost s interním policejním přezkumem metodiky THC;
- je třeba zjistit aktuální stav, úplnost vyžádaných spisů a konkrétní výsledek přezkumu.

B. KSZ v Brně – přezkum MSZ v Brně

- KSZ v Brně vede pod sp. zn. 1 KZN 1079/2026 přezkum postupu MSZ v Brně ve věci 3 ZN 140/2026;
- MSZ v Brně vrátilo MSZ v Praze část původního souboru a tři doplnění pro tvrzenou věcnou nepříslušnost;
- je třeba zjistit, zda byl úplný soubor vrácen, kdo převzal odpovědnost za věcné vyřízení a zda kompetenční spor nebyl nahrazen pouhým dalším kolem předávání.

C. KSZ v Ostravě a OSZ Frýdek-Místek

- KSZ v Ostravě vede věc pod sp. zn. 4 KZN 7116/2026 a část týkající se OKTE Frýdek-Místek postoupilo OSZ Frýdek-Místek;
- OSZ Frýdek-Místek vede tuto větev pod sp. zn. 1 ZN 7061/2026;
- KŘP Moravskoslezského kraje ve věci č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR dne 5. srpna 2026 oznámilo, že k vyřízení žádosti musí získat informace od více organizačních článků a dalších útvarů policie;
- je třeba zjistit, zda byly historické SOP, validační dokumentace, záznamy vzorkování, homogenizace, THC/THCA a nejistoty měření skutečně opatřeny a jak s nimi OSZ naložilo.

IV. Společné koordinační požadavky

1. v každém dohledovém spise výslovně uvést všechny související spisové značky a procesní stav jednotlivých větví;
2. porovnat inventáře předaných listin tak, aby žádný závěr nebyl činěn z neúplného spisu;
3. zajistit, aby obecná policejní stanoviska nebyla zaměněna za přezkum konkrétních historických laboratorních postupů;
4. v případě potřeby požádat Nejvyšší státní zastupitelství o koordinaci obou vrchních větví a o určení jednotného postupu;
5. vyrozumět podatele samostatně za VSZ v Praze a samostatně za VSZ v Olomouci, vždy s uvedením spisové značky, opatřených podkladů a přijatého opatření.

PROCESNÍ OMEZENÍ

Nežádám obě VSZ, aby nahrazovala soud, policejního prezidenta, GIBS nebo znalce. Žádám výkon dohledu nad postupem podřízených státních zastupitelství: úplný spis, jasnou odpovědnost, věcné vyřízení a zákaz vydávat další postoupení za konečný výsledek.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Doplnění stížností ministrovi vnitra ze dne 15. 8. 2026.
3. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.
4. Oznámení GIBS a žádost o zajištění důkazů ze dne 15. 8. 2026.
5. Doplnění žádosti MSZ v Praze o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 15. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky